உரிமைமாற்றும் தன்மை (Assignability)

உரிமைமாற்றம் என்ற சொல் மாற்றுமுறை ஆவணங்களான காசோலை, மாற்றுசீட்டு, வாக்குறுதித்தாள் போன்ற பத்திரங்கள் அல்லாத அசையும் மற்றும் அசையா சொத்தின் உரிமையை மற்றும் உடைமையை உரிமையாளர் வாங்குனர்க்கு மறுபயன் பெற்றுக்கொண்டோ அல்லது தானமாகவோ பிறருக்கு மாற்றித்தரும் செயலைக் குறிக்கும்.

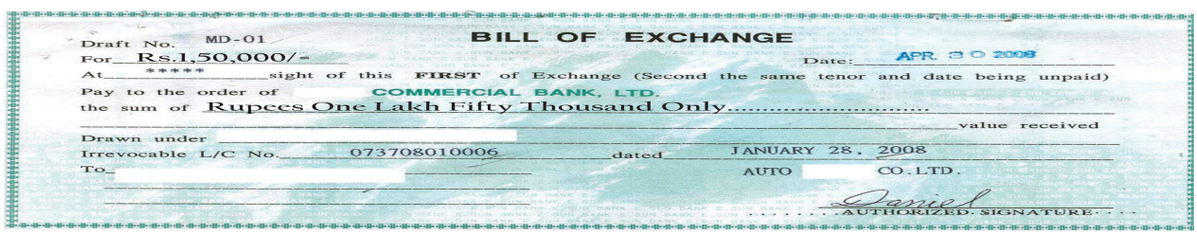
மாற்றுமுறைத் தன்மைக்கும் உரிமை மாற்றும் தன்மைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் (Difference between Negotiability and Assignability)

வ. எ	வேறுபாடுகள்	மாற்றுமுறைத் தன்மை	உரிமை மாற்றம்
1.	சட்ட முறை உரிமைமாற்றும்	ஆணை மாற்றுமுறை ஆவணத்தைப் பொறுத்தவரை உரிமையை மேலெழுதித் தருவதன் மூலமாகவோ அல்லது கொணர்பவர் மாற்றுச் சீட்டை பொறுத்தவரை அதனை வேறு ஒரு வகையில்ஒப்படைப்பதன்மூலமாகவோ உரிமை மாற்றம் செய்யமுடியும்.	உரிமை மாற்றும் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட சடங்கு முறைப்படி உரிமை மாற்ற வேண்டும். அதாவது பதிவுசெய்தல், முத்திரை ஒட்டுதல், சாட்சி கையொப்பம் இடல், எழுத்து வடிவம் இருத்தல், போன்ற சட்ட சடங்குகள் நிறைவேற்றி உரிமைமாற்றம் செய்யவேண்டும்.
2.	அறிவிப்பு	மாற்றுமுறை ஆவணத்தைக் கொண்ட நபர் கடனாளியிடமிருந்து பணத்தை செலுத்தி கேட்க தேவையில்லை.	உரிமை மாற்றத்தில் உரிமைமாற்றம் பெற்றவர் கடனாளியிடமிருந்து தன்னிடம் கடன் தொகையை செலுத்த அறிவிக்கவேண்டும். உதாரணமாக ஏட்டுக் கடனை ஒரு நபர் வங்கிக்கு உரிமை மாற்றம் செய்து தரும்போது தன்னிடம் ஏட்டுக் கடனாளியை முதிர்வு நாளில் பணத்தை வங்கியில் கட்ட அறிவுறுத்த வேண்டும்.
3.	உரிமையின் தன்மை	உரிமைமாற்றத்தை மறுபயன் கொடுத்து நன் நம்பிக்கையுடன் ஆவணம் ஒன்றை பெறுபவரின்உரிமை,அதனைதன்னிடம் மாற்றி கொடுத்த நபரின் உரிமையை விட சிறந்த உரிமையாக கருதப்படுகிறது. மாற்றியவர் உரிமையில் குறைபாடு இருப்பினும் முறைப்படி உடைய நபரின் உரிமை மிகச் சிறந்த பழுதற்ற உரிமையாகக் கருதப்படுகிறது.	உரிமை மாற்றத்தை பொறுத்தவரை மாற்றுபவருக்கு எவ்வளவு உரிமை உள்ளதோ அதே அளவு உரிமை மாற்றப்பெறுபவருக்கும் மாறும். அதாவது மாற்றுபவரின் உரிமையில் குறைப்பாடு இருப்பின் மாற்றப்பெறுபவரரின் அதே அளவு குறைபாடுகளையும் அல்லது பழுதுள்ள உரிமையையும் பெறுகிறார்.
4.	மறுபயன்	மாற்றுமுறைத் தன்மையில் மறுபயன் இருப்பதாகக் கொள்ளப்படுகிறது.	உரிமைமாற்றம் பெற்றவர் மறுபயனை மெய்ப்பிக்க வேண்டும்.

22.03 மாற்றுச்சீட்டு, காசோலை, வாக்குறுதித் தாள் – ஒரு ஒப்பீடு (Bills of Exchange, Cheque, Promissory Note – Comparison)

மாற்றுச்சீட்டு வரைவிலக்கணம் (Bills of Exchange – Definition)

மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881ல், பிரிவு 5ன் கீழ் ஆவணத்தை கொணர்பவருக்கோ அல்லது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள ஒருவருக்கோ அல்லது அவரது ஆணைக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்துமாறு குறிப்பிட்ட ஒருவரை ஆணையிடும் எழுத்தாலாகிய, விடுப்பவரால் கையொப்பம் இடப்பட்ட நிபந்தனையற்ற ஆணை ஆவணமே மாற்றுச்சீட்டு என வரையறுக்கப்படுகிறது.


BILL OF EXCHANGE

Draft No. MD-01

For Rs.1,50,000/-

Date: APR 30 2008

At ***** sight of this FIRST of Exchange (Second the same tenor and date being unpaid)

Pay to the order of COMMERCIAL BANK, LTD.

the sum of Rupees One Lakh Fifty Thousand Only.....

value received

Drawn under

Irrevocable L/C No. 073708010006 dated JANUARY 28, 2008

To AUTO CO.LTD.

AUTHORIZED SIGNATURE

12th Commerce Tamil Unit 8.indd 186 19/12/2022 14:48:48